

[24] [경고, 통보] 사항

1. 제 목 : 매립폐기물 처리비용 회수 업무 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처(경고), ㉠㉠지역본부(통보)
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 ♣♣사업단 ■■부 ○○ ○급 CCC(경고)
(현 소속 : ㉠㉠㉠㉠㉠지역본부 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업단 ■■부 ○○ ○급)
4. 내 용 :

위 관련자 ○○ ○급 CCC는 2013. 2. 13.부터 2014. 1. 22.까지 ㉠㉠지역본부 ♣♣사업단 ■■부에 근무하면서 ㉠㉠㉠㉠2지구에 대한 용지의 취득 및 보상 등의 업무를 수행하였다.

㉠㉠지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 [표 32]와 같이 ‘㉠㉠㉠㉠2지구 택지개발사업 조성공사’(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하였다.

[표 32] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사 기간	비고
㉠㉠㉠㉠2지구 택지개발사업 조성공사	000건설(주)	68,697백만 원	2009. 6. 15. ~ 2015. 10. 31.	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

위 본부에서는 위 공사를 시행하면서 터파기 작업 중 매립폐기물이 발견되자 [표 33]과 같이 설계변경을 시행하여 폐기물을 처리하고 소요된 비용을 공사 수급인에게 지급하였다.

[표 33] 폐기물 처리비용 설계변경 현황

구분	방침결정일	폐기물 발생량(ton)		폐기물 처리비용(천 원)		비고
		협의취득	기타	협의취득	기타	
1차	2013.07.31.	5,123	589	255,222	28,358	
2차	2013.12.02.	19,886	4,502	744,149	168,480	
계		25,009	5,091	999,371	196,838	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

公社에서는 폐기물 처리비용이 고려되지 않은 채 보상금이 지급되고 있다는 감사원의 지적에 따라 폐기물 매립 토지에 대한 조사절차 마련 및 합리적인 보상 방안을 강구하고자 2012. 1. 2. “폐기물 매립토지 적정보상 방안”을 수립하였다.

위 방안에서는 협의 취득한 토지에서 매립폐기물 발견 시 하자담보책임 청구가 가능하므로 폐기물 처리비용 청구를 위한 소요기간 및 공사지연에 따른 지체 상금 등을 고려하여 손해배상청구가 가능한 경우 토지보상금의 1/2 범위 내에서 폐기물 처리비용을 회수하도록 규정하고 있다.

따라서 위 본부에서는 협의 취득한 용지에 대하여 종전 토지소유자(이하 ‘소유자’라 한다)에게 매립폐기물 자진 처리를 요청하되 불응 시 우선 직접 처리하고 소유자에게 처리비용을 청구하는 등 폐기물 처리비용에 대한 회수 방안을 강구하여야 했다.

이와 관련하여 위 공사의 감독원은 1차 매립폐기물이 발견되자 2013. 4. 23. ♣♣사업단 □□부로 업무연락서를 보내 폐기물 발견 사실을 통보했고, 2차 매립폐기물이 발견되자 2013. 12. 2. 폐기물 처리를 위한 설계변경 방침 결정을 하면서 위 관련자를 협조자로 지정하였다.

「민법」 제582조에 따라 매매목적물의 하자담보책임에 기한 손해배상 청구권은 매수인이 그 사실을 안 날로부터 6월 이내에 행사하여야 한다.

따라서 위 관련자는 폐기물 발견 사실을 통보받은 즉시 관련 규정에 따라 소유자에게 자진처리를 요청하여야 했고, 소유자가 요청에 불응하여 본부에서 직접 처리한 경우 소유자에게 그 비용을 청구하는 등 협의 취득한 토지의 폐기물 처리비용 회수 방안을 강구하여야 했다.

그런데 위 관련자는 매립폐기물 발견 사실을 통보받고도 1차 폐기물 처리와 관련하여 2013. 4. 24. 소유자에게 ‘매립폐기물 처리요청 및 구상권 청구 예정 안내’ 문서를 발송한 뒤 후속 조치를 하지 않았고, 2차 폐기물 처리와 관련해서는 감사일 현재까지 어떠한 조치도 하지 않고 있다.

그 결과 손해배상 청구권 소멸 시효가 일부 완성되는 등 협의 취득한 토지에 대한 매립폐기물 처리비용 999백만 원을 소유자로부터 회수하기 어렵게 되었다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

■□□□2지구의 매립폐기물 처리비용 회수 업무를 소홀히 한 관련자 ○○ ○급 CCC에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다(경고).

□□지역본부장은

□□□□2지구 매립폐기물 처리비용에 대한 회수 가능성을 검토하여 구상권 행사 등 필요한 조치를 취하시기 바랍니다(통보).